

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2157/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอนันต์ ชมชู

จำเลย

นายอนันต์ ชมชู จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91,291 ฯลฯ พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา
43(4),78,157,160วรรคสอง,162 ผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 78,160 วรรคแรก จำคุก1 เดือน กระทงหนึ่ง และผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291 จำคุก6 ปี อีกระทงหนึ่ง เรียงกระทงลงโทษคงจำคุก 6 ปี 1
เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 ปี 15 วัน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291
จำคุก 4 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว จำคุก 2 ปี รวมจำคุก2 ปี 15 วัน นอกจากนี้แก้คง
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 12)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 90,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 4แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และจำเลยก็ยังไม่ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คตินี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และจำเลยก็ยังไม่ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปทุมณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ